

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2541 กรุงเทพมหานคร
บริษัท สุพัชณีย์ ก่อสร้าง จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 38, มาตรา 42, มาตรา 45

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2479 มาตรา 45กำหนดว่าถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชำระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็ตามเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน จึงเห็นได้ว่าความในมาตรา 45 มิได้หมายความว่าถึง มีเงินค่าภาษีค้างชำระตามมาตรา 42 เพราะหากหมายความว่าถึงมีเงินค่าภาษีค้างชำระก็คงไม่ต้องบัญญัติว่า "และยังมิได้ชำระ"ซ้ำลงไปเพียงแต่บัญญัติว่า ถ้าค่าภาษีค้างอยู่ก็ได้ความเพียงพอแล้วเพราะค้างอยู่ก็ย่อมหมายความว่ายังมิได้ชำระนั่นเองแต่การที่มาตรา 45 บัญญัติเช่นนี้ย่อมหมายความว่า หากเจ้าของคนเก่านั้นยังมีหนี้ค่าภาษีอยู่ขณะเมื่อมีการโอนทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้าของคนใหม่ เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีร่วมกัน คดีนี้ จำเลยที่ 1 มีหนี้ค่าภาษีอยู่ตั้งแต่เมื่อได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว มิใช่เพิ่งมีหนี้เกิดขึ้นเมื่อระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา 38ล่วงพ้นไปแล้วอย่างใด เพราะฉะนั้นเมื่อยังมิได้มีการชำระหนี้ค่าภาษีในขณะที่โอนกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินไปยังจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในหนี้ค่าภาษีดังกล่าวรวมทั้งเงินเพิ่มด้วย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 514,387.51 บาท ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน ค่าภาษีดังกล่าวจึงเป็นค่าภาษีค้างชำระ จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 43ซึ่งปรากฏว่า จำเลยที่ 1 มิได้นำเงินค่าภาษีมาชำระจนเกิน 3 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดจึงต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบแห่งค่าภาษีค้าง รวมเป็นเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มจำนวน 565,826.26 บาท จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินดังกล่าวซึ่งค้างชำระค่าภาษีพร้อมเงินเพิ่มในขณะที่มีการโอนกรรมสิทธิ์จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบในมูลหนี้ค่าภาษีค้างและเงินเพิ่มตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 565,826.26 บาทแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจากจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าของใหม่ร่วมกับจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 565,826.26 บาทแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายมาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ผู้รับโอนโรงเรือนและที่ดินซึ่งมีหนี้ค่าภาษีค้างอยู่จะต้องร่วมรับผิดชอบกับเจ้าของคนเก่าในหนี้ค่าภาษีค้างตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 หรือไม่ปัญหาดังกล่าวข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของอาคารเลขที่ 595 ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทพิเนตรอิน

เทอไพร์สจำกัด ใช้ประกอบการค้าประเภทโรงภาพยนตร์ จำเลยที่ 1 ในฐานะเป็น
เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นแบบแจ้ง
รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2524 ถึง 2531 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2531 พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้แจ้งการประเมินเรียกเก็บให้จำเลยที่ 1 รับทราบ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2531 ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน 90
วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน คือต้องชำระภายในวันที่ 16 มิถุนายน
2531 ระหว่างนั้นเอง บริษัทพิเนตรอินเทอไพร์ส จำกัด ซึ่งได้รับโอนโรงเรือนดังกล่าว
จากจำเลยที่ 1 ได้โอนขายโรงเรือนและที่ดินอันเป็นทรัพย์สินประเมินให้แก่จำเลยที่ 2
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531 ปรากฏตามหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข ล.1
แผ่นที่ 1 ค่าภาษีที่จำเลยที่ 1 เจ้าของคนเก่ายังมิได้ชำระ จำเลยที่ 2 เจ้าของคนใหม่
ผู้รับโอนจะต้องร่วมรับผิดชอบตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ประเมินเรียกเก็บ
หรือไม่นั้นตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 45 บัญญัติว่า
ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชำระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของ
เจ้าของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็ตามท่านว่าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษี
นั้นร่วมกันปัญหานี้ศาลภาษีอากรกลางเห็นว่าจำเลยที่ 2 ผู้รับโอนมิต้องร่วมรับผิดชอบ
โดยแปลกฎหมายว่า ค่าภาษีค้างตามมาตรา 45 นั้นหมายถึงเงินค่าภาษีค้างชำระตาม
มาตรา 42 ซึ่งจะเป็นเงินค่าภาษีชำระได้ก็ต่อเมื่อระยะเวลา 90 วัน ที่กำหนดไว้ให้
จำเลยที่ 1 ผู้รับประเมินชำระตามมาตรา 38 ก่อนแก้ไขนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้วอีกนัย
หนึ่งก็คือหากมีการโอนทรัพย์สินไปภายในระยะเวลาตามมาตรา 38 ก่อนแก้ไขแม้จะ
มีหนี้ค่าภาษีอยู่ก็จะถือว่าเป็นภาษีค้างตามมาตรา 45 มิได้ ศาลฎีกาเห็นว่า ความใน
มาตรา 45 มิได้หมายความว่าถึงมีเงินค่าภาษีค้างชำระตามมาตรา 42 เพราะหาก
หมายความว่าถึงมีเงินค่าภาษีค้างชำระก็คงไม่ต้องบัญญัติคำว่า "และยังมิได้ชำระ" ซ้ำลง
ไป บัญญัติเพียงว่าถ้าค่าภาษีค้างอยู่ก็ได้ความเพียงพอแล้ว เพราะค้างอยู่ก็ย่อม
หมายความว่ายังมิได้ชำระนั่นเอง แต่การที่มาตรา 45 บัญญัติเช่นนี้ย่อมหมายความว่า

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายสุด
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 และกำลังพัฒนาไป
เป็นภาษีทรัพย์สินโดยตรงโดยนำพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มารวม
ด้วยกันเป็นภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีทรัพย์สินท้องถิ่น โดยถือเอามูลค่าของ

ทรัพย์สินคือโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นเป็นฐานภาษีแต่ขณะที่หมายเหตุนี้ฐานภาษี
โรงเรือนและที่ดินคือ ค่ารายปี ปัญหาว่าค่ารายปีคืออะไรพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดินให้ความหมายว่าเป็น จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เข้าได้ในปีหนึ่ง ๆ
โดยในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า ก็ให้ถือว่าค่าเช่านั้นเป็นค่ารายปี ดังนั้น ค่ารายปีจึงมี
ที่มาจากทรัพย์สินนั้น โดยพิจารณาจากค่าเช่าหรือจำนวนซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้ได้
เข้าในปีหนึ่งแล้วแต่กรณี ตามปกติแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ
เจ้าของทรัพย์สิน (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา 40)แต่อย่างไรก็ดี
บุคคลอื่นอาจต้องร่วมรับผิดชอบกับเจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ มาตรา 45ที่
วางมาตรการไว้ว่าถ้าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชำระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอน
กรรมสิทธิ์ไปเป็นเจ้าของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็ตามท่านว่าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่
เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกันดังนั้นบุคคลภายนอก เมื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน
ซึ่งมีภาระภาษีโรงเรือนและที่ดินก็ต้องร่วมรับผิดชอบกับเจ้าของคนเก่าในภาษีโรงเรือน
และที่ดินซึ่งค้างอยู่และมิได้ชำระนั้นด้วยหลักการนี้ถือว่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ติดตามตัวทรัพย์สินไป มีข้อสังเกตว่าคดีนี้ เจ้าของเดิมได้รับแจ้งการประเมินแล้วซึ่ง
ตามบทบัญญัติมาตรา 38 เดิม ซึ่งขณะคดีนี้เกิด ผู้รับประเมินต้องชำระภาษีแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน แต่ตามบทบัญญัติที่
แก้ไขใหม่ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2534(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
108ตอนที่ 196 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2534) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องชำระต่อ
พนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ซึ่ง
ปัญหานี้ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยเป็นข้อนำศึกษาว่า ข้อเท็จจริงคดีนี้จำเลยที่ 1 มีหนี้ค่า
ภาษีอยู่ตั้งแต่เมื่อได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมิใช่เพิ่งมีหนี้เกิด
ขึ้นเมื่อระยะเวลา ตามมาตรา 38 ได้ล่วงพ้นไปแล้วแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น เมื่อยัง
มิได้มีการชำระหนี้ค่าภาษีในขณะที่โอนกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินไปยังจำเลยที่ 2

ดังนี้จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในหนี้ค่าภาษีดังกล่าว รวมทั้งเงินเพิ่มด้วย แสดงว่ากรณีคดีนี้มีการแจ้งการประเมินแก่เจ้าขอคนเก่าแล้ว และไม่ชำระภาษีตามที่แจ้งการประเมินต่อพนักงานเก็บภาษี เจ้าขอคนเก่ายังมีหนี้ภาษีอยู่แต่ไม่ยอมชำระ กลับโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไปซึ่งกลายเป็นเจ้าขอคนใหม่ ดังนี้เจ้าขอคนใหม่จึงตกเป็นลูกหนี้ค่าภาษีร่วมกับเจ้าขอคนเก่าด้วย ท่านผู้อ่านโปรดพิจารณาว่าหลักการเช่นนี้ เป็นธรรมแก่เจ้าขอคนใหม่หรือไม่เพราะขณะที่หนี้ค่าภาษีโรงเรือนเกิดขึ้นนั้น เจ้าขอคนใหม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวเลย แต่เมื่อรับโอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นของตนกลับต้องร่วมรับผิดชอบกับเจ้าขอเดิมด้วย ทางปฏิบัติแล้ว เจ้าขอคนใหม่คงไม่สอบถามเจ้าขอเดิมเกี่ยวกับการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินนี้เพราะอาจไม่ทราบว่ามียกเว้นภาษีเช่นนี้บังคับไว้ จึงเป็นข้อพิจารณาว่าการบัญญัติให้บุคคลอื่นต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในลักษณะเช่นนี้เป็นการสมควรหรือไม่และควรพิจารณาทบทวนว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันด้วยหรือไม่ สรุปแล้วกรณีเจ้าขอคนใหม่ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้นต้องปรากฏว่าเจ้าขอคนเก่าถูกประเมินให้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว และไม่เสียภาษีตามที่ประเมินแล้วโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไป ดังนี้ผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าขอคนใหม่ย่อมเป็นลูกหนี้ค่าภาษีรวมกันกับเจ้าขอคนเก่าโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเจ้าขอคนใหม่จะทราบว่าเจ้าขอคนเก่าค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือไม่ก็ตาม พลประสิทธิ์ฤทธิรักษา